

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6110/2537

กรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงาน พัทธ์กษัตริย์ ของ บริษัท
เครดิตฟองซิเอร์ เฉลิม โลก

โจทก์

จำเลย

จำกััด

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 231

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 22

การที่โจทก์ซึ่งแม้จะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของลูกหนี้ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาดก็ตามจะได้รับชำระหนี้ นั้น จะต้องบังคับตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.
2483 โจทก์จะขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนำเงินประกันการขอลาการบังคับที่เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์วางไว้ต่อศาลซึ่งยังเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่มาชำระหนี้ตาม
คำพิพากษาแก่โจทก์ โดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายล้มละลายดังกล่าวหาได้ไม่

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่และเงิน
เพิ่ม ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่จำนวน
2,089.15 บาท พร้อมเงินเพิ่มแก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดี
ภาษีอากรวินิจฉัยว่าหนี้ค่าภาษีรายนี้เป็นค่าภาษีบำรุงท้องที่ ปี พ.ศ. 2531 ได้เกิดขึ้น
ภายหลังที่บริษัทเครดิตฟองซิเอร์เฉลิมโลก จำกััด ลูกหนี้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

แล้ว โจทก์จะยื่นคำขอรับชำระหนี้ภายในเวลาตามที่พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 กำหนดไว้ย่อมทำไม่ได้ และการเกิดหนี้ขึ้นโดยผลของกฎหมายเช่นนี้ เป็นอำนาจของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะต้องดำเนินการแทนบริษัท เครดิตฟองซิเอร์เฉลิมโลก จำกัด ลูกหนี้ เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ดำเนินการโต้แย้งสิทธิของโจทก์เกี่ยวกับหนี้ค่าภาษีรายนี้ โจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องให้รับผิดชอบ โจทก์จะได้รับชำระหนี้อย่างไรเป็นเรื่องของชั้นบังคับคดี ไม่ใช่เป็นกรณีที่จะนำมาอ้างว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องพิพากษายืน

โจทก์ยื่นคำร้องว่า เมื่อจำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางได้ยื่นคำขอทุเลาการบังคับด้วยแล้วได้นำเช็คส่งจ่ายเงินจำนวน 3,017.67 บาท มาวางตามคำสั่งของศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรต่อมาศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางแล้ว และศาลภาษีอากรกลางออกคำบังคับแจ้งให้จำเลยทราบจำเลยไม่ชำระหนี้ศาลภาษีอากรกลางจึงออกหมายบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขอให้ศาลภาษีอากรกลางส่งเงินที่จำเลยวางประกันนั้นไปยังกรมบังคับคดี แต่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้ส่งเงินนี้ชำระหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาโดยอ้างว่ามูลหนี้คดีนี้เกิดขึ้น หลังจากศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัท เครดิตฟองซิเอร์เฉลิมโลก จำกัดลูกหนี้เด็ดขาด ไม่อาจใช้ยันกองทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ โจทก์ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 และขณะนี้โจทก์จำเลยกำลังมีคดีพิพาทในชั้นบังคับคดีในประเด็นดังกล่าวจึงของดการจ่ายเงินไว้ก่อน นั้น เป็นการงดการบังคับคดีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 292 ขอให้มีความสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนำเงินจำนวนที่ได้รับตามหมายบังคับคดีมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์

ในวันนัดพร้อม เจ้าพนักงานบังคับคดีและจำเลยแถลงคัดค้านว่า ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ยอมจ่ายเงินให้โจทก์เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จะต้อง

ดำเนินการขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลายเจ้าพนักงานบังคับคดีจะจ่ายเงินได้ก็ต่อเมื่อได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือศาลขอให้ยกคำร้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีจ่ายเงินให้โจทก์รับไปตามคำพิพากษาศาลฎีกา

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำร้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาที่ว่า โจทก์จะขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนำเงินประกันการขอลาการบังคับที่จำเลยวางไว้ต่อศาลมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์ได้หรือไม่ เห็นว่า การที่โจทก์ซึ่งแม้จะเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของลูกหนี้ผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดก็ตามจะได้รับชำระหนี้นั้น จะต้องบังคับตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 โจทก์จะขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนำเงินประกันการขอลาการบังคับที่จำเลยวางไว้ต่อศาลซึ่งยังเป็นทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่มาชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์โดยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายล้มละลายดังกล่าวหาได้ไม่ ที่โจทก์ฎีกาเป็นทำนองว่า แม้หนี้ค่าภาษีอากรจะเป็นหนี้ที่เกิดขึ้นภายหลังศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาด แต่ก็เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายซึ่งผูกพันผู้เป็นเจ้าของที่ดิน เป็นอำนาจของจำเลยจะต้องดำเนินการแทนบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เฉลิมโลก จำกัด ลูกหนี้ โดยที่โจทก์ไม่ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย นอกจากนี้เงินพิพาทยังเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ที่โจทก์เป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 130(2) นั้น เห็นว่า ข้อที่โจทก์ฎีกาเป็นขั้นตอนวิธีจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ ส่วนที่ว่าด้วยการขอรับ

ชำระหนี้และการแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย โจทก์ไม่อาจขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนำเงินประกันการขอลาการบังคับที่จำเลยวางไว้ต่อศาลมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาแก่โจทก์ในคดีนี้ได้

พิพากษายืน

(สมพงษ์ สอนิเถร-นิเวศน์ คำผอง-สุวรรณ ตระการพันธุ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>